Научная статья
УДК 343.2
https://doi.org/10.24412/2073-0454-2023-4-126-128
EDN: https://elibrary.ru/rrqrgd
NIION: 2003-0059-4/23-740
MOSURED: 77/27-003-2023-04-939

Меры противодействия и регулирования сферы оборота наркотиков

Илья Владимирович Канаков[1], Анна Александровна Баулина[2], Олег Игоревич Баранов[3]
[1,2,3] Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, Домодедово, Россия
[1] kanakov@bk.ru
[2] busavodov@yandex.ru
[3] Bordacheva_anna@mail.ru

Аннотация. Анализируются проблемы, связанные с производством, оборотом и потреблением наркотиков, которые влияют на качество жизни населения, связаны с формами социальной изоляции и институциональной слабостью, приводят к усилению отсутствия безопасности и насилия и подрывают управление в некоторых странах. Рассматриваются законы, которые устанавливают санкции, непосредственно связанные с незаконным оборотом и потреблением наркотиков.

Ключевые слова: наркотики, вред наркотиков, правовой механизм, уголовный кодекс РФ
Для цитирования: Канаков И. В., Баулина А. А., Баранов О. И. Меры противодействия и регулирования сферы оборота наркотиков // Вестник Московского университета МВД России. 2023. № 4. С. 126–128. https://doi.org/10.24412/2073-0454-2023-4-126-128. EDN: RRQRGD.

Original article

Counteraction measures and regulation of drug trafficking

Ilya V. Kanakov[1], Anna A. Baulina[2], Oleg I. Baranov[3]
[1,2,3] All-Russian Institute for Advanced Training of Employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Domodedovo, Russia
[1] kanakov@bk.ru
[2] busavodov@yandex.ru
[3] Bordacheva_anna@mail.ru

Abstract. Problems related to the production, trafficking and consumption of drugs affect the quality of life of the population, are associated with forms of social exclusion and institutional weakness, lead to increased insecurity and violence and undermine governance in some countries. The article examines the laws that establish sanctions directly related to drug trafficking and consumption.

Keywords: drugs, harm of drugs, legal mechanism, Criminal Code of the Russian Federation
For citation: Kanakov I. V., Baulina A. A., Baranov O. I. Counteraction measures and regulation of drug trafficking. Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2023;(4):126–128. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2073-0454-2023-4-126-128. EDN: RRQRGD.

Около 275 миллионов человек во всем мире употребляли наркотики в и более 36 миллионов человек страдали расстройствами, связанными с их употреблением, согласно Всемирному докладу о наркотиках за 2021 год, опубликованному Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Кроме того, в отчете отмечается, что за последние 24 года эффективность каннабиса в некоторых частях мира увеличилась в четыре раза, а процент подростков, которые считают употребление этого наркотика вредным, снизился до 40 %.

С другой стороны, большинство стран сообщили об увеличении потребления каннабиса во время пандемии. «Результаты Всемирного доклада УНП ООН о наркотиках за 2021 год подчеркивают необходимость преодоления разрыва между восприятием и реальностью для просвещения молодежи и защиты обще-

© Канаков И. В., Баулина А. А., Баранов О. И., 2023

ственного здоровья», — сказала Исполнительный директор УНП ООН Гада Вали.

В период с 2010 по 2022 год число людей, употребляющих наркотики, увеличилось на 22 %, отчасти благодаря росту населения мира [1]. Основываясь исключительно на демографических изменениях, текущие прогнозы предполагают увеличение числа людей, употребляющих наркотики, во всем мире на 11 % к 2030 году и заметное увеличение на 40 % в Африке из-за быстрого роста ее молодого населения. Согласно последним мировым оценкам, около 5,5 % населения в возрасте от 15 до 64 лет употребляли наркотики хотя бы один раз в прошлом году, в то время как 36,3 миллиона человек, или 13 % от общего числа людей, употребляющих наркотики, страдают расстройствами, связанными с употреблением наркотиков. По оценкам, во всем мире более 11 миллионов человек употребляют инъекционные наркотики, половина из которых страдает гепатитом С.

Рынки наркотиков в даркнете возникли всего десять лет назад, но самые крупные из них уже оцениваются по меньшей мере в 315 миллионов долларов в год. Хотя это лишь малая часть от общего объема продаж наркотиков, наблюдается тенденция к росту: в период с 2011 по середину 2017 года и с середины 2017 по 2020 год этот показатель увеличился в четыре раза.

Быстрые технологические инновации в сочетании с гибкостью и адаптивностью тех, кто использует новые платформы для продажи наркотиков и других веществ, скорее всего, приведут к глобализации рынка, на котором все наркотики станут более доступными и доступными в любом месте. Это, в свою очередь, может спровоцировать ускоренные изменения в структуре употребления наркотиков и иметь последствия для общественного здравоохранения, говорится в отчете.

В новом отчете показано, что рынки наркотиков быстро возобновили свою деятельность после первоначального сбоя в начале пандемии; взрыв, который спровоцировал или ускорил определенную ранее существовавшую динамику оборота на мировом рынке наркотиков, в том числе: увеличение поставок запрещенных наркотиков, увеличение числа случаев незаконного оборота наркотиков и увеличение числа случаев незаконного оборота наркотиков. увеличение частоты использования наземных и водных маршрутов для незаконного оборота наркотиков, более широкое использование частных самолетов для незаконного оборота наркотиков и более широкое использование бесконтактных методов доставки наркотиков конечным потребителям [2].

Устойчивость рынков наркотиков во время пандемии еще раз продемонстрировала способность торговцев наркотиками быстро адаптироваться к меняющимся условиям и обстоятельствам. В отчете также отмечается, что цепочки поставок кокаина в Европу диверсифицируются, что приводит к снижению цен и повышению качества, что угрожает Европе дальнейшим расширением рынка кокаина.

Количество новых психоактивных веществ (НПВ), появляющихся на мировом рынке, сократилось со 163 в 2013 году до 71 в 2022 году. Полученные результаты свидетельствуют о том, что национальным и международным системам контроля удалось ограничить распространение НПВ в странах с высоким уровнем дохода, где НПВ впервые возникли десять лет назад.

Взрослые подвергаются наибольшему риску стать зависимыми, когда начинают принимать обезболивающие, отпускаемые по рецепту, после операции или из-за хронической боли. Люди, у которых в анамнезе была зависимость, должны с особой осторожностью относиться к опиоидным анальгетикам и обязательно сообщать врачу о своем употреблении наркотиков в прошлом [3].

Зависимость — это заболевание, при котором пострадавший постоянно стремится к компульсивному употреблению алкоголя или наркотиков, несмотря на знание их негативных последствий [4].

Еще одним последствием употребления наркотиков является пристальное внимание государства, обеспеченное законными основаниями.

Государство долгое время совершенствует меры противодействия и регулирования сферы оборота наркотиков. Основные нормы сосредоточены в главе 25 УК РФ.

Среди них важную роль играют положения УК РФ, в том числе нормы главы 25. Совершение предусмотренных данной главой преступлений, как правило, не сопровождается сиюминутным вредным воздействием на здоровье человека, а в некоторых случаях осуществляемое посягательство и не способно само продуцировать такой вред. Употребление наркотиков обычно ассоциируется с самыми молодыми людьми или людьми, находящимися в маргинальном положении; однако психоактивные вещества употребляют люди самых разных профилей и разного возраста, что определяет важность регулирования этой отрасли законом.

В случае сильнодействующих наркотиков эта зависимость может побудить человека делать все, что в его силах, чтобы получить вещество, которого он так сильно хочет [5].

Сегодня большинство научных исследований уже посвящено не пробелам и коллизиям уголовно-правовой охраны законного оборота наркотиков, а вопросам правоприменения [6].

Но предложения по редакции все же существуют. В предлагаемой редакции статьи 228.1, в отличие от статьи 228 УК РФ, должна быть установлена ответственность за перевозку, так, как только наличие цели сбыта отличает ее от хранения. Если убрать упоминания производства, то можно разнести ответственность за распространение и за изготовление, а также установить меру ответственности в зависимости от степени нарушения.

Возможности для совершенствования законов в области УК, касаемо наркотических веществ сохраняются, так как опасность наркотических средств можно характеризовать, как высокую, так как количество распространителей и видов наркотиков велико.

Требуется и далее проводить работу по разъяснению ответственности за оборот и употребление наркотиков, а также нужно прорабатывать степень от-

ветственности лиц, в согласии с мировой практикой. Основанием для этого является тот факт, что преступники ищут все более креативные способы скрыть запрещенные наркотики во время транспортировки, что затрудняет поиск этих веществ правоохранительными органами. Кроме того, часто производятся новые синтетические наркотики, и поэтому правоохранительные органы должны всегда быть в курсе новых тенденций и товаров на незаконном рынке.

Список источников

1. Кобзева Е. В. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. М. : Юрлитинформ, 2014. 168 с.
2. Винокуров В. Н. Излишняя детализация диспозиции нормы, предусмотренной ст. 228 УК РФ, как причина проблем при квалификации незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными веществами // Наркоконтроль. 2013. № 4. С. 3–5.
3. Курченко В. Н. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов : уголовно-правовые и криминологические аспекты : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2004. 69 с.
4. Кромова А. Я. Уголовно-правовая характеристика контрабанды, предусмотренной ст. 229.1 УК РФ : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. 28 с.
5. Кочои С. М. Уголовное законодательство о незаконном обороте наркотиков : пробелы и пути их устранения // Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 5. С. 16–20.
6. Яшин А. В., Шикшеев В. Р. Проблемы противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемым посредством сети интернет // Вестник ПензГУ. 2020. № 3 (31).

References

1. Kobzeva E. V. Crimes against public health and public morality. Moscow : Yurlitinform, 2014. 168 p.
2. Vinokurov V. N. Excessive detailing of the disposition of the norm provided for in Article 228 of the Criminal Code of the Russian Federation as a cause of problems in the qualification of illegal actions with narcotic drugs and psychotropic substances // Drug control. 2013. № 4. P. 3–5.
3. Kurchenko V. N. Counteraction to illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues : criminal-legal and criminological aspects : abstract. dis. ...Dr. yurid. sciences. Yekaterinburg, 2004. 69 p.
4. Kromova A. Ya. Criminal and legal characteristics of contraband provided for in Article 229.1 of the Criminal Code of the Russian Federation : abstract. dis. ... cand. jurid. M., 2013. 28 p.
5. Kochoi S. M. Criminal legislation on drug trafficking : gaps and ways to eliminate them // Gaps in Russian legislation. 2016. № 5. P. 16–20.
6. Yashin A. V., Shiksheev V. R. Problems of countering crimes in the field of drug trafficking committed via the Internet // Bulletin of Penza State University. 2020. № 3 (31).

Информация об авторах

И. В. Канаков — заместитель начальника кафедры противодействия незаконному обороту наркотиков Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России;

А. А. Баулина — старший преподаватель кафедры противодействия незаконному обороту наркотиков Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России;

О. И. Баранов — старший преподаватель кафедры ОРД Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России.

Information about the authors

I. V. Kanakov — Deputy Head of the Department of Counteraction to Illegal Drug Trafficking of the All-Russian Institute for Advanced Training of Employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia;

A. A. Baulina — Senior Lecturer of the Department of Counteraction to Illegal Drug Trafficking of the All-Russian Institute for Advanced Training of Employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia;

O. I. Baranov — Senior Lecturer of the Department of Operational and Search Activity of the All-Russian Institute for Advanced Training of Employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 09.03.2023; одобрена после рецензирования 23.05.2023; принята к публикации 03.07.2023.

The article was submitted 09.03.2023; approved after reviewing 23.05.2023; accepted for publication 03.07.2023.